

*Affaire : (AXA) QUALICONSULT / SDC ECLAT DE VERT - T2C - LIOREL - ARCHITHEOS & autres
Dossier n° : 225064*

Tribunal Judiciaire de Rouen
PAC - REFERES
N° RG : 25/00192
Audience du jeudi 10 avril 2025 à 9 heures

Notification RPVA le 9 avril 2025

CONCLUSIONS DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

POUR :

QUALICONSULT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 401 449 855, dont le siège social est 1 B, rue du Petit Clamart, Bâtiment B, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat constitué :

Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN Avocat,
Avocat au Barreau de Rouen, demeurant 33 Place de la Pucelle, 76000 ROUEN

CONTRE :

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ECLAT DE VERT, Syndicat des copropriétaires dont le siège social est 2 rue des Deux Bois 76130 MONT-SAINT-AIGNAN (France), représenté par son Syndic, la société ACCORD IMMOBILIER, exerçant son activité sous l'enseigne CENTURY 21 HARMONY, SAS, dont le siège social est situé 10 bis rue des Jacobins au MANS (72000), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demandeur

Ayant pour Avocat constitué :

Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT
Avocat au Barreau de Rouen

MMA IARD, Société anonyme, au capital de 537.052.368 euros, inscrite au RCS de Le Mans 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, en sa qualité d'assureur de la société EDELIS

MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Le Mans 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, en sa qualité d'assureur de la société EDELIS

Ayant toutes deux pour Avocat constitué :

Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, Avocat au Barreau de Rouen

SAS EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, Société par actions simplifiée, dont le siège social est 40 rue d'Arcueil, Bâtiment Miami, 94150 RUNGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat constitué :

Maître Martine POISSON-BRASSEUR, Avocat au Barreau de Rouen

SAS T2C (TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION), Société par actions simplifiée dont le siège social est 473 rue des Manets, 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat constitué :

Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, Avocat au Barreau de Rouen

MMA IARD, Société anonyme, au capital de 537.052.368 euros, inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège, en sa qualité d'assureur de la société T2C

MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège, en sa qualité d'assureur de la société T2C

Ayant toutes deux pour Avocat constitué :

Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, Avocat au Barreau de Rouen

Monsieur Bruno LIOREL, de nationalité française, domicilié 6 rue Henri Frère, 76130 MONT SAINT AIGNAN

Défendeur n'ayant pas constitué avocat

MMA IARD, Société anonyme, au capital de 537.052.368 euros, inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège, en sa qualité d'assureur de Monsieur Bruno LIOREL

Défenderesse n'ayant pas constitué avocat

MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège, en sa qualité d'assureur de Monsieur Bruno LIOREL

Défenderesse n'ayant pas constitué avocat

SARL ARCHITHEOS, SARL dont le siège social est 18 rue Theodule Ribot, 75017 PARIS 17^{ème} (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse n'ayant pas constitué avocat

MAF, dont le siège social est 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse n'ayant pas constitué avocat

Monsieur Bruno FOLLET, domicilié 105 rue Pouyet Quartier 27380 FLEURY-SUR-ANDELLE (France)

SMABTP, dont le siège social est 8 Rue Louis Armand 75017 PARIS 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de Monsieur Bruno FOLLET et la société BET SICRE

Ayant tous deux pour Avocat constitué :

Maître Nicolas BARRABÉ, Avocat au Barreau de Rouen

SAS BET SICRE, Société par actions simplifiée dont le siège social est 55 rue Louis Pasteur, 76130 MONT SAINT AIGNAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défenderesse non constituée

PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRÉSIDENT

Par exploit du 4 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERRE, représenté par son Syndic, la Société ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 HARMONY a donné assignation à divers défendeurs, dont la S.A.S QUALICONSULT, à comparaître devant juge des référés.

Il sollicite, au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, l'institution d'une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et conséquences des désordres qu'il allègue, à savoir « *des fissures extérieures sur l'enduit et des fissures intérieures dans l'appartement A22 de la Résidence* ».

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERRE sollicite également la communication par la S.A.S QUALICONSULT des pièces suivantes :

- son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012
- les conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012,
- son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025,
- les conditions générales et particulières de contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025

La S.A.S QUALICONSULT communique les pièces suivantes :

- Les conditions particulières du contrat RCD du 14 janvier 2010
- Les conditions générales du contrat RCD

Enfin, la S.A.S QUALICONSULT, émet toutes protestations et réserves concernant sa responsabilité et entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'expertise

PAR CES MOTIFS

- Donner acte à la S.A.S QUALICONSULT de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- Donner acte à la S.A.S QUALICONSULT de ce qu'elle communique les conditions générales et conditions particulières de son contrat RCD du 10 juin 2010

BORDEREAU DE PIÈCES

1. Conditions particulières du contrat RCD du 10 juin 2010
2. Conditions générales du contrat RCD